AgRg no HABEAS CORPUS Nº 644.971 - RS (2021/0041465-1)

RELATOR	**:**	**MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA**
AGRAVANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO	:	ANDERSON NUNES LEANDRO
ADVOGADOS	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
		NILTON LEONEL ARNECKE MARIA - RS054268
OUTRO NOME	:	ANDERSON CARNEIRO GALVÃO
INTERES.	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO *HABEAS CORPUS*. *WRIT* NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. PRONÚNCIA BASEADA, APENAS, EM DEPOIMENTOS COLHIDOS NA FASE POLICIAL. ILEGALIDADE. DEPOIMENTO EM JUÍZO DE "OUVI DIZER". RELATOS INDIRETOS. FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA SUBMISSÃO DO ACUSADO AO JÚRI. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A sentença de pronúncia encerra a primeira etapa do procedimento de crimes de competência do Tribunal do Júri e constitui juízo positivo de admissibilidade da acusação, a dispensar, nesse momento processual, prova incontroversa de autoria do delito em toda sua complexidade normativa.

2. Não obstante, consoante recente orientação jurisprudencial desta Corte Superior, é ilegal a sentença de pronúncia baseada, exclusivamente, em informações coletadas na fase extrajudicial.

3. Ademais, "muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia baseada, exclusivamente, em testemunho indireto (por ouvir dizer) como prova idônea, de per si, para submeter alguém a julgamento pelo Tribunal Popular" (REsp 1.674.198/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 12/12/2017).

4. Na hipótese, a despronúncia dos acusados é medida que se impõe, tendo em vista que, desconsiderando os depoimentos colhidos ainda na fase investigativa, os quais não foram repetidos em Juízo, as únicas provas submetidas ao crivo do Juízo de primeiro grau são relatos de

duas testemunhas que teriam "ouvido dizer" de outras pessoas sobre a suposta autoria delitiva, inexistindo fundamentos idôneos para a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri.

5. Agravo regimental do Ministério Público Federal improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental. Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Felix Fischer e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 23 de março de 2021(Data do Julgamento)

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator

AgRg no HABEAS CORPUS Nº 644.971 - RS (2021/0041465-1)

RELATOR	**:**	**MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA**
AGRAVANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO	:	ANDERSON NUNES LEANDRO
ADVOGADOS	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL NILTON LEONEL ARNECKE MARIA - RS054268
OUTRO NOME	:	ANDERSON CARNEIRO GALVÃO
INTERES.	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA (Relator):

Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL contra decisão monocrática, de minha lavra, que não conheceu do *habeas corpus*, concedendo, no entanto, a ordem de ofício para para despronunciar Anderson Nunes Leandro, estendendo os efeitos desta decisão ao corréu Cristiano Carneiro Galvão, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal (e-STJ fls. 1490/1501).

Em suas razões (e-STJ fls. 1505/1509), o representante do Ministério Público Federal sustenta que deve ser mantida a pronúncia dos acusados, visto que o Tribunal de origem visualizou a existência de concretas provas de materialidade e autoria delitivas, ainda que tenham sido colhidas na fase inquisitorial.

Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça possui "pacífica jurisprudência" no sentido de que se admite a pronúncia com base em indícios derivados de inquérito policial, sem que isso represente afronta ao artigo 155 do CPP, a fim de prestigiar a competência constitucional do Tribunal do Júri para julgamento de crimes dolosos contra a vida.

Ao final, seja dado provimento ao agravo regimental, reformando-se a decisão recorrida "para restabelecer o respeito à escorreita sentença de pronúncia prolatada

pelo juízo singular a fim de que sejam submetidos os corréus ao julgamento pelo Tribunal do Júri" (e-STJ fl.1509).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA (Relator):

De plano, observa-se que a irresignação ministerial não merece prosperar, uma vez que não foram apresentados argumentos novos, aptos a infirmar a conclusão alcançada na decisão agravada, a qual, **atualmente**, está em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema (nulidade da pronúncia baseada, apenas, em elementos colhidos na fase policial).

Conforme foi dito anteriormente, a sentença de pronúncia encerra a primeira etapa do procedimento de crimes de competência do Tribunal do Júri e constitui juízo positivo de admissibilidade da acusação, a dispensar, nesse momento processual, prova incontroversa de autoria do delito em toda sua complexidade normativa.

Assim, para permitir o julgamento do acusado perante o Tribunal do Júri, a lei processual penal exige tão somente que haja prova da existência do crime e indícios suficientes de sua autoria.

Todavia, ao contrário da decisão de recebimento da denúncia, destaco que a sentença de pronúncia, que submete o réu a julgamento perante o Conselho de Sentença, não pode ocorrer sem mínimos elementos submetidos ao devido processo legal, que, neste caso, é a instrução preliminar, a primeira fase do procedimento do júri.

Nesse sentido, ao contrário do alegado pelo agravante, a Quinta Turma do STJ já havia se manifestado no sentido de que: *Não se admite a pronúncia de acusado fundada exclusivamente em elementos informativos obtidos na fase inquisitorial* (Informativo de Jurisprudência n. 638 - AgRg no REsp 1740921/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 6/11/2018, DJe de 19/11/2018).

No mesmo sentido, a Sexta Turma do STJ, aplicando a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal (HC n. 180.144/GO) - no sentido de que é ilegal a sentença

de pronúncia baseada exclusivamente em informações coletadas na fase extrajudicial -, reposicionou seu entendimento e concedeu *habeas corpus* em favor de réu que havia sido mandado a júri popular tão somente em razão de provas produzidas durante o inquérito policial (https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/25022021-Sexta-Turma-reve-entendimento-e-decide-que-e-ilegal-pronuncia-baseada-apenas-no-inquerito-policial.aspx).

Confira-se, a propósito, a ementa do referido julgado prolatado pela Suprema Corte, da relatoria do Ministro CELSO DE MELLO:

> *E M E N T A: "HABEAS CORPUS" – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REFERIDO ATO DECISÓRIO TER COMO ÚNICO SUPORTE PROBATÓRIO ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS, UNILATERALMENTE, NO ÂMBITO DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRANSGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA, VIOLANDO-SE, AINDA, A BILATERALIDADE DO JUÍZO – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA FÓRMULA "IN DUBIO PRO SOCIETATE", PARA JUSTIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DE TAL CRITÉRIO COM A PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO DE "HABEAS CORPUS" DEFERIDO – EXTENSÃO, DE OFÍCIO, PARA O LITISCONSORTE PASSIVO, DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO.*
>
> ***– O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa. Doutrina. Precedentes.***
>
> *– Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do*

acusado ao Plenário do Tribunal do Júri

.– O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes.

– A regra "in dubio pro societate" – repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana.

(HC 180144, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-255, DIVULG 21/10/2020 PUBLIC 22/10/2020) - negritei.

Destaco, no mesmo sentido, o recente julgado desta Corte Superior sobre o tema:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRONÚNCIA FUNDADA EM ELEMENTOS EXCLUSIVAMENTE EXTRAJUDICIAIS. INSUFICIÊNCIA. PRECEDENTES.PADRÃO PROBATÓRIO ELEVADO. COGNIÇÃO APROFUNDADA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA. INVOCAÇÃO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE PARA JUSTIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte ¯ HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JUNIOR, julgado em 10/6/2020 ¯ e o Supremo Tribunal Federal ¯ AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Ministra ROSA WEBER, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Ministro EDSON FACHIN, julgado em 30/10/2018 ¯, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. In casu, o Tribunal local manteve a decisão que pronunciou os réus, com base em dois depoimentos extrajudiciais, o da testemunha Kauã de Machado Machado, que não foi confirmado na fase processual e o da testemunha Welington Alves dos Santos, que assumiu caráter não repetível, em razão de seu desaparecimento

durante a instrução.

3. Note-se a ausência de indícios suficientes de autoria delitiva (art. 413 do CPP) submetidos ao devido processo legal, carecendo, portanto, a referenciada prova, de judicialização apta a embasar a pronúncia.

4. Força argumentativa das convicções dos magistrados. Provas submetidas ao contraditório e à ampla defesa. No Estado Democrático de Direito, o mínimo flerte com decisões despóticas não é tolerado, e a liberdade do cidadão só pode ser restringida após a superação do princípio da presunção de inocência, medida que se dá por meio de procedimento realizado sob o crivo do devido processo legal.

5. Art. 155 do CPP. Prova produzida extrajudicialmente. Elemento cognitivo formado sem o devido processo legal, princípio garantidor das liberdades públicas e limitador do arbítrio estatal.

6. Na hipótese, optar pela pronúncia implica considerar suficiente a existência de prova inquisitorial para submeter o réu ao Tribunal do Júri sem que se precisasse, em última análise, de nenhum elemento de prova a ser produzido judicialmente. Ou seja, significa inverter a ordem de relevância das fases da persecução penal, conferindo maior juridicidade a um procedimento administrativo realizado sem as garantias do devido processo legal em detrimento do processo penal, o qual é regido por princípios democráticos e por garantias fundamentais.

7. Opção legislativa. Procedimento escalonado. Diante da possibilidade da perda de um dos bens mais caros ao cidadão – a liberdade –, o Código de Processo Penal submeteu o início dos trabalhos do Tribunal do Júri a uma cognição judicial antecedente.Perfunctória, é verdade, mas munida de estrutura mínima a proteger o cidadão do arbítrio e do uso do aparelho repressor do Estado para satisfação da sanha popular por vingança cega, desproporcional e injusta.

8. O standard probatório relativo à pronúncia é mais alto que o de uma decisão qualquer (exceto condenação de meritis). A cognição, nela, é – transpondo para o processo penal as lições de Kazuo Watanabe (Cognição no Processo Civil, São Paulo: Saraiva, 2012) para o processo civil – muito mais profunda. Por isso, a pronúncia, exigindo um padrão de prova mais elevado, dado que requer cognição mais aprofundada, não pode se contentar unicamente com elementos probatórios que não foram submetidos ao contraditório.

9. Impossibilidade de se admitir a pronúncia de acusado com base em indícios derivados do inquérito policial. Precedentes.

10. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para cassar o acórdão atacado e despronunciar os pacientes.

> *(HC 560.552/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 26/2/2021)*

No caso dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no julgamento do recurso em sentido estrito, manteve a pronúncia do ora agravado e do corréu, com base, em síntese, nos depoimentos colhidos durante o inquérito policial, inexistindo provas judicializadas que indiquem o mínimo de certeza a respeito da autoria do delito.

Veja-se (e-STJ fls. 20/27):

> *No caso em tela, a existência do fato delituoso está consubstanciada no boletim de ocorrência policial (fl. 09), na certidão de óbito (fl. 13), no Laudo Pericial n. 16.905/2007 (fls. 21/35), no auto de necropsia (fl. 37/38; 101/102), e no croquis das lesões em regiões anatômicas (fl. 105).*
>
> *No que toca aos indícios suficientes de autoria, aptos a manter a pronúncia dos réus, verifico que esses estão presentes nos autos.* ***Reproduzo, para tanto, trecho da r. sentença em que sumariada a prova oral colhida desde a fase administrativa*** *(fls. 727 e verso):*
>
> *"(...)*
>
> *Ao ser interrogado em juízo, o réu Anderson negou a imputação que lhe foi feita, afirmando que conhecia a vítima, pois se criaram na mesma localidade (fls. 690/692).*
>
> *O réu Cristiano, em sede inquisitorial, negou a imputação que lhe foi feita. Afirmou conhecer a vítima, o qual era usuário de drogas e realizava muitos furtos na região. Disse, ainda, conhecer o corréu Anderson que é seu compadre e morava na mesma vila (fl.40).*
>
> *A testemunha ELOÁ TERESINHA MENDES PRAZER, relatou,* ***em juízo****, que sua ex-nora Simone* ***comentou com ela*** *que os acusados "Polenta" e "E.T" seriam os autores do delito contra a vida de Sandro (fls. 420/424).*
>
> ***Em juízo,*** *a testemunha FABIANO MENDES PRAZER,* ***relatou que ficou sabendo por vizinhos e conhecidos*** *que os réus seriam os responsáveis pelo delito.* ***Referiu que o pai da vítima****, MANOELBORGES DE ASSIS,* ***comentou*** *que o motivo do delito teria sido por dívidas, já pagas, em razão das drogas (fls. 424/425).*
>
> *A testemunha ELISA CÂNDIDA DA LUZ, mãe da vítima,* ***em seu depoimento na fase policial****, contou que seu filho era usuário de todos os tipos de drogas, sendo a principal delas o crack, e que por isso possuía uma dívida com o réu Cristiano. Disse que cerca de*

duas semanas antes do fato, Cristiano foi até sua casa exigir que o pai da vítima lhe pagasse o valor devido pelo filho. Relatou que após o pai de Sandro se negar a pagar, Cristiano foi até a casa de um vizinho, de nome Lauro, e avisou que iria matar Sandro. Ainda, contou que no dia anterior ao fato, Sandro chegou em casa bem machucado e sem seus tênis, e apenas lhe falou que havia levado uma "surra", mas sem mencionar quem seria o autor. Relatou que na manhã do fato o vizinho Lauro foi até sua casa conversar com Sandro para lhe aconselhar a não sair de casa em razão das ameaças realizadas por Cristiano. Por fim, disse que sabe que Cristiano trabalhava para "E.T", o qual era patrão do tráfico no Beco do Adelar (fls. 121/122).

***A testemunha Elisa não foi inquirida em juízo, uma vez que faleceu no decurso do processo** (fl. 225).*

*A depoente SIMONE DORNELES HOCKMULLER, ex companheira da vítima, **em seu depoimento na fase inquisitorial**, relatou que, após estar um ano separada da vítima, ficou sabendo que o mesmo havia falecido a tiros efetuados pelo réu Cristiano Galvão. Referiu que o Cristiano inclusive lhe contou ser o responsável pelo delito, tendo dito que matou Sandro quando estavam fumando pedras de crack num mato, no fundo da rua onde moravam. Disseque Anderson, conhecido como "E.T", traficava no morro e que Cristiano Galvão atuava como seu segurança, obedecendo suas ordens, e que Sandro atuava como guarda para Anderson, sendo sua função ficar na esquina da rua vigiando a chegada de viaturas policiais, recebendo, em troca do serviço prestado, pedras de crack(fls. 344/346).*

(...)" (destaquei).

Essa é a prova oral produzida.

*No caso em comento, **conquanto a decisão de pronúncia esteja embasada, sobretudo, em prova produzida na fase administrativa,** não se pode desconsiderar, no caso concreto, os detalhes das declarações prestadas pelas informantes.*

*Com efeito, **E.C.L., mãe da vítima, declarou na fase pré-processual** que o réu Cristiano ameaçou o ofendido pouco tempo antes do homicídio, pois este devia dinheiro àquele em razão das drogas. Referiu, ainda, que após o pai de Sandro (vítima) ter se negado a pagar a dívida, Cristiano teria se dirigido até a casa de um vizinho, de nome Lauto, e o avisou que mataria Sandro. Esclareceu, por fim, que Cristiano trabalhava para "ET" (alcunha o corréu Anderson Nunes Leandro), o qual era patrão do tráfico no Beco do Adelar. Em face do falecimento da referida informante ao longo da instrução do feito, as suas declarações assumiram caráter irrepetível, sendo o seu exame de competência do Tribunal Popular.*

Já a informante S.D.H., ex-companheira do ofendido, ainda na fase extrajudicial, *relatou que Cristiano confessou ter matado Sandro Luz de Assis, de acunha "Melecão", enquanto este fumava crack em um matagal. Mencionou, também, que o corréu Anderson, de alcunha "E.T.", traficava no morro, e que Cristiano atuava como seu segurança, obedecendo as suas ordens. Em juízo, S.D.H. apresentou versão um pouco diferente. De qualquer forma, confirmou ter ouvido o próprioa cusado Cristiano falar que fizera algo com Sandro do que se arrependia.*

Nesse contexto, entendo que os indícios suficientes de autoria ou de participação, compreendidos como prova tênue, de menor valor persuasivo, que permitam afirmar a probabilidade da concorrência dos acusados para a consumação do resultado morte estão representados nos autos, sobretudo pelas declarações das informantes E.C.L. e S.D.H., alhures destacados, que apontaram os recorrentes como autores do delito.

Impende destacar, no ponto, que nos termos dos artigos 413 e 414 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para a qual devem ocorrer prova da existência do fato (materialidade) e os indícios acerca da autoria ou participação do agente. Não se profere, neste momento, juízo de certeza, necessário para a condenação, motivo pelo qual a vedação expressa do artigo 155 do Código de Processo Penal não se aplica à referida decisão, salvo se a prova produzida na fase administrativa for totalmente dissociada do contexto probatório. A propósito, anote-se:

[...]

Consigno, ainda, que os jurados possuem a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida e, para tanto, devem analisar os autos de "capa a capa". Desse modo, toda e qualquer prova carreada aos autos é apta para o Conselho de Sentença firmar seu convencimento.

Registro, outrossim, que não se desconhece a decisão do Pretório Excelso, nos autos do ARE 1067392/CE (Segunda Turma; Rel. Ministro GILMAR MENDES, j. 26MAR2019) que, por maioria de votos, concedeu habeas corpus de ofício, para o efeito de restabelecer sentença de impronúncia anteriormente proferida por magistrado de primeiro grau. Na oportunidade, o e. Ministro Relator deixou assentado que o princípio do in dubio pro societate não encontra amparo constitucional ou legal e "acarreta o completo desvirtuamento das premissas racionais de valoração da prova". Disse, ainda, que esse princípio desvirtua por completo o sistema bifásico do procedimento do júri brasileiro, esvaziando a função da decisão de pronúncia. Do informativo n. 935, apreende-se:

> *[...]*
>
> *Sem embargo, há outros julgados, do próprio Supremo Tribunal Federal, afirmando a constitucionalidade do princípio do in dubio pro societate.*
>
> *[...]*
>
> *Indubitável, portanto, que as matérias deduzidas no feito em questão, como as possíveis dúvidas quanto à autoria delitiva, ainda com mais propriedade, devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, órgão originariamente competente para tanto.*
>
> ***Em sendo assim, entendo que existem elementos indiciários suficientes a manter a pronúncia, propiciando, assim, que os debates defensivos sejam submetidos à apreciação pelo Conselho de Sentença.*** *- negritei.*

Com efeito, observa-se que, embora o Tribunal de origem defenda a existência de provas judicializadas a embasar a pronúncia, as únicas testemunhas que falaram em juízo, Eloá Terezinha Mendes Prazer e Fabiano Mendes Prazer, apenas relataram que "ouviram dizer" sobre os fatos. Ademais, o próprio Tribunal *a quo* reconhece que a sentença de pronúncia está embasada, sobretudo, em prova produzida na fase administrativa.

As demais "provas" são depoimentos colhidos ainda na fase investigativa, os quais não foram repetidos em Juízo.

Por conseguinte, ao contrário do acórdão, mantenho o entendimento de que não existem indícios ou provas judicializadas sobre a autoria do delito narrado na denúncia, ao passo que as declarações de "ouvir dizer" não se prestam para um juízo de procedência em relação à pronúncia.

A propósito, esta Corte Superior já se manifestou pela impossibilidade da pronuncia com fundamento no testemunho indireto "ouvir dizer", como ocorreu na hipótese dos autos.

Confira-se:

> *AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. TESTEMUNHA DE "OUVIR DIZER". INFORMES ANÔNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.*

1. O art. 413 do Código de Processo Penal exige, para a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, a existência de comprovação da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria ou participação.

2. Conforme o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, "muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia baseada, exclusivamente, em testemunho indireto (por ouvir dizer) como prova idônea, de per si, para submeter alguém a julgamento pelo Tribunal Popular" (REsp 1.674.198/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 12/12/2017).

3. No caso, as instâncias ordinárias fundamentaram a pronúncia apenas em uma testemunha que "ouviu boatos" sobre a autoria dos fatos e na menção genérica de alegados "informes anônimos", cuja veracidade não foi confirmada por nenhuma diligência posterior.

4. A menção a boatos e informes anônimos caracterizam-se, no máximo, como frágeis relatos indiretos (testemunhas por ouvir dizer), os quais a jurisprudência desta Corte Superior tem rechaçado, por não se constituírem em fundamentos idôneos para a submissão da acusação ao Tribunal do Júri.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1628052/RO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 1º/9/2020) - negritei.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. EXCLUSÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APROFUNDADA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Após percuciente exame do contexto fático-probatório construído durante a fase do iudicium accusationis, o Tribunal de origem concluiu pela inexistência de qualquer elemento concreto acerca da motivação do homicídio cuja prática, em tese, é atribuída ao agravado, registrando a manifesta improcedência da qualificadora - motivo torpe - inserida na decisão de pronúncia.

2. A desconstituição do julgado, por suposta violação à lei federal, no intuito de abrigar o pleito de reinclusão da qualificadora à pronúncia, não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário aprofundado reexame de matéria fático-probatória,

providência exclusiva das instâncias ordinárias, incabível em sede de recurso especial, conforme já assentado pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ. Precedentes.

TESTEMUNHO INDIRETO OU POR "OUVIR DIZER". EXTREMA FRAGILIDADE. INSUFICIÊNCIA PARA AMPARAR A INCLUSÃO DA QUALIFICADORA À PRONÚNCIA. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que não se afigura idônea, para fins de envio de relevante questão a julgamento perante o Júri Popular, a valoração probatória pautada apenas em testemunho indireto ou "por ouvir dizer", prestado em juízo por quem não presenciou a conduta delitiva objeto da lide. Precedentes.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1802617/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI,Quinta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 20/5/2019) - negritei.

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. JURI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PROVAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

I - Em se tratando de crime afeto a competência do Tribunal do Júri, o julgamento pelo Tribunal Popular só pode deixar de ocorrer, provada a materialidade do delito, caso se verifique ser despropositada a acusação, porquanto aqui vigora o princípio in dubio pro societate.

II Não obstante esse entendimento sedimentado nos Tribunais Superiores, cabe à primeira fase do procedimento relativo aos crimes da competência do Tribunal do Júri denominada iudicium accusationis, afastar da apreciação do Conselho de Sentença acusações manifestamente infundadas, destituídas, portanto, de qualquer lastro probatório mínimo.

III- Na espécie, consta em desfavor do recorrido tão somente referências a testemunhos, que, com supedâneo no "ouvi dizer", lhe atribuem a prática do crime, na medida em que teria fornecido a arma do crime ao executor. Tais elementos revelam-se precários, e dessa forma, não autorizam a sua submissão ao iudicium causae.

IV- Este o quadro, tem-se que a manifesta ausência de indícios impõe a manutenção da decisão tomada em segundo grau que despronunciou o recorrido.Recurso especial desprovido.

(REsp 933.436/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,Quinta Turma, julgado em 8/9/2009, DJe de 13/10/2009) - negritei.

Assim, considerando que as únicas provas submetidas ao crivo do Juízo de primeiro grau são depoimentos de duas testemunhas que teriam "ouvido dizer" de outras pessoas sobre a suposta autoria delitiva, visualizo a ilegalidade da pronúncia, a qual, em descompasso com o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, determinou a submissão dos réus a julgamento popular, com base, exclusivamente, em elementos da fase policial.

Ante o exposto, **nego provimento** ao agravo regimental

É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2021/0041465-1

AgRg no HC 644.971 / RS
MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem: 00120700257919 00120900326418 00146400320208217000 01150429220208217000 11504292202082170000 120700257919 120900326418 146400320208217000 20700257919 21000000794 32641218200982100001 70084766831

EM MESA

JULGADO: 23/03/2021

Relator
Exmo. Sr. Ministro **REYNALDO SOARES DA FONSECA**

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL

AUTUAÇÃO

IMPETRANTE	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADOS	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL NILTON LEONEL ARNECKE MARIA - RS054268
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE	:	ANDERSON NUNES LEANDRO
OUTRO NOME	:	ANDERSON CARNEIRO GALVÃO
CORRÉU	:	CRISTIANO CARNEIRO GALVAO
INTERES.	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado

AGRAVO REGIMENTAL

AGRAVANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO	:	ANDERSON NUNES LEANDRO
ADVOGADOS	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL NILTON LEONEL ARNECKE MARIA - RS054268
OUTRO NOME	:	ANDERSON CARNEIRO GALVÃO
INTERES.	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Felix Fischer e João Otávio de

Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.